

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 751/2542 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ปากพนัง

ผู้ประกัน

นาย จรัส ชูเกลี้ยง

นาย สม พงศ์ ขาวชะวงศ์หรือขาวข วงศ์

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 291

ป.วิ.อ. มาตรา 114, มาตรา 119

การที่ผู้ประกันหลายคนยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยผู้ประกันทุกคนรวมกัน
มายื่น ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวก็เพราะเห็นว่าหากผู้ประกันผิด
สัญญาประกันหลักทรัพย์และหลักประกันด้วยบุคคลรวมกันแล้วเป็นเงินจำนวนเพียง
พอที่จะบังคับเอาชำระหนี้ได้ตามสัญญาประกัน มิได้แยกให้ผู้ประกันแต่ละคนรับผิดชอบ
ภายในวงเงินที่ระบุราคาทรัพย์หรือราคาประกันเท่านั้น เป็นกรณีที่ผู้ประกันทุกคน
ร่วมกันยื่นขอปล่อยจำเลยชั่วคราว และศาลชั้นต้นตีราคาประกันของผู้ประกันทุกคน
รวมกันภายในวงเงินที่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ทั้งในสัญญาประกันก็มีข้อความระบุให้
ศาลมีอำนาจบังคับผู้ประกันให้ใช้เบี้ยปรับเต็มตามจำนวนในสัญญาประกัน ผู้ประกัน
ทุกคนจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบตามจำนวนในสัญญาประกันอย่างลูกหนี้ร่วม

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 199, 91 พระราชบัญญัติอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 ระหว่าง พิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ผู้ประกันและผู้ประกันอื่นรวม 6 คน ได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว เฉพาะผู้ประกันนำที่ดินน.ส.3 ตีราคา 13,900 บาท มาวางประกันตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ตีราคา 500,000 บาท และยึดหลักทรัพย์สินต่อมาผู้ประกันผิดสัญญาประกันโดยไม่ส่งตัวจำเลยต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญา ต่อมาวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ผู้ประกันนำเงิน 13,900 บาท มาชำระต่อศาลชั้นต้นเป็นค่าปรับและยื่นคำร้องขอ น.ส.3 ซึ่งเป็นหลักประกันค้ำศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีผู้ประกันหลายคนประกันตัวจำเลยโดยมิได้จำกัดความรับผิดชอบของแต่ละคนไว้เป็นลูกหนี้ร่วม แต่ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายสัญญาประกันซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันได้มีการตีราคาหลักทรัพย์สินของผู้ประกันแต่ละคนและกำหนดวงเงินประกันกรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกันไว้ จึงสามารถแยกจำนวนหนี้แต่ละคนจากบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวออกเป็นส่วนตัวได้ การที่นายจรัส ชูเกลี้ยง ผู้ประกันคนหนึ่ง ชำระค่าปรับเท่ากับราคาในบัญชีทรัพย์สิน ผู้ประกันยอมเข้าใจว่าตนต้องรับผิดชอบส่วนเพียงเท่านั้น จึงเห็นควรให้รับค่าปรับไว้ ส่วนที่ขอรับหลักประกันค้ำเมื่อผู้ประกันคนอื่นยังไม่ชำระหนี้และกรณีไม่แน่ว่าจะบังคับได้ครบจำนวนเงินประกันหรือไม่ นายประกันทุกคนยังผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นี้จะชำระสิ้นเชิง จึงให้ยึด น.ส.3 ของนายจรัส ชูเกลี้ยง นายประกันไว้ก่อน คำขอรับ น.ส.3 ค้ำให้ยก

ผู้ประกันอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณา

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้ประกันฎีกาว่าผู้ประกันขอประกันตัวจำเลยโดยมีเจตนาให้ถือหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเป็นหลักมิได้มุ่งเชื่อถือตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เมื่อตามบัญชีทรัพย์ระบุนราคาหลักประกันไว้ชัดเจนแล้ว ถือได้ว่าเป็นหนี้ที่แบ่งแยกความรับผิดชอบโดยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในบัญชีทรัพย์และในสัญญาประกันก็ไม่มีข้อความระบุให้ผู้ประกันทุกคนรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จึงให้ผู้ประกันรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมไม่ได้นั้นเห็นว่า การที่ผู้ประกันหลายคนยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยผู้ประกันทุกคนรวมกันมายื่น และที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวก็เพราะเห็นว่าหากผู้ประกันผิดสัญญาประกันหลักทรัพย์และหลักประกันด้วยบุคคลรวมกันแล้วเป็นเงินจำนวนเพียงพอที่จะบังคับเอาชำระหนี้ได้ตามสัญญาประกัน มิได้แยกให้ผู้ประกันแต่ละคนรับผิดชอบภายในวงเงินที่ระบุนราคาทรัพย์หรือราคาประกันเท่านั้นเป็นกรณีที่ผู้ประกันทุกคนรวมกันยื่นขอปล่อยจำเลยชั่วคราว และศาลชั้นต้นตีราคาประกันของผู้ประกันทุกคนรวมกันในวงเงิน 500,000 บาททั้งในสัญญาประกันข้อ 6 ก็มีข้อความระบุให้ศาลมีอำนาจบังคับผู้ประกันให้ใช้เบี้ยปรับเต็มตามจำนวนในสัญญาประกัน ผู้ประกันทุกคนจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม

พิพากษายืน

(สภนธ์ กฤติยาวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์-ทองหล่อ โฉมงาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น